

1503603-28.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... especial gravidade, posto que acaba fomentando o tráfico de drogas através da prática do crime de furto. Tais circunstâncias justificam o aumento da pena base de 1/6, totalizando 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias multa. Na segunda fase: incide a atenuante da confissão, então a pena volta ao patamar mínimo. Por outro lado, incide a agravante da reincidência, e considerando que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503603-28.2021.8.26.0533 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503603-28.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2336744/2021 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 21887585 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 1247/21/540 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2336744 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINEI BATISTA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

VALDINEI BATISTA DOS SANTOS, qualificado a fls.24, está sendo denunciado como incurso no artigo 155, §4º inciso II, do Código Penal, porque no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 14h00, na Capela São Francisco de Assis, situada na Rua Guaianazes, nº 1946, no INOCOOP, nesta cidade e Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, subtraiu, para si, mediante escalada, 50 (cinquenta) metros de fios de cobre, avaliado em R\$ 200,00, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e auto de avaliação de fls. 10/11, bem de propriedade da referida capela, neste ato representado pelo Padre Genivaldo Neves dos Reis.

Segundo foi apurando, por ocasião dos fatos, o denunciado, aproveitando-se da ausência de pessoas na capela e, mediante escalada, ingressou no imóvel, de onde subtraiu os fios de cobre.

Consumada a subtração, o denunciado fugiu do local.

A autoria foi descoberta, pois a Polícia Militar foi acionada e, na Rua Ernesto Naidelice, altura do nº 1899, os policiais militares avistaram e abordaram VALDINEI na posse da res furtiva e de um alicate.

Interrogado na Delegacia de Polícia, VALDINEI optou por permanecer em silêncio.

Recebida a denúncia em 15 de dezembro de 2021 (fls. 78/79). O acusado foi citado (fls.92) e apresentou defesa preliminar (fls.99/100). Durante a instrução foi ouvido o representante da empresa vítima, uma testemunha em comum, interrogando-se o acusado ao final.

Alegações finais do Ministério Público, pugnando pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, face a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação da conduta para a forma tentada, o afastamento da qualificadora da escalada, o reconhecimento da confissão, fixação da pena no mínimo legal, e regime mais brando, com substituição por penas restritivas de direito.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/06, auto de exibição e apreensão de fls.10/11, auto de avaliação de fls.13/14, laudo pericial do local de fls.141/144, e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O padre Genildo Neves dos Reis, representante da Igreja, esclareceu que recebeu a comunicação do furto de fios de cobre e foi até a Delegacia de Polícia, onde fez o reconhecimento do material. Que para subtrair os fios o acusado pulou o muro da igreja, entrou pelo sótão e retirou os fios que estavam em cima do forro. cinquenta metros de fios.

O policial militar Rogerio dos Santos alegou que recebeu denúncia de populares de que um indivíduo foi visto subtraindo fios de cobre da Igreja e fugiu do local. De posse das características físicas foi ao local e em patrulhamento pelas proximidades encontrou o acusado caminhando em via pública com uma sacola. Ele foi abordado e os fios de cobre foram localizados, além de um alicate. Ele negou o furto. Foi abordado próximo da Igreja.

O acusado, em seu interrogatório, narrou que estava caminhando na rua e com abstinência da droga, resolveu praticar o furto na Igreja. Que pulou o muro utilizando-se de uma casinha, acessou dentro do imóvel e retirou os fios. Que saiu e deu de encontro com um veículo, cujo condutor quis chamar a polícia. Que entregou os fios para ele e disse para não chamar a polícia, no entanto, acabou sendo abordado e preso.

A confissão do acusado, que não restou isolada, mas vai de encontro aos relatos firmes e uníssonos da vítima e do policial militar, constitui prova suficiente para ensejar a condenação criminal. Nesse sentido:

PROVA - Confissão - A confissão, máxime a prestada em Juízo, vale com prova do fato e de sua autoria, se não ilidida por elementos de convicção firmes e idôneos - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 993.08.031422-0 - Jacareí - 5ª Câmara Criminal - Relator: Carlos Biasotti - 11.09.08 - M.V. - Voto n. 10513).

PROVA - Confissão - Validade - Reconhecimento - Harmônica com os demais elementos de prova, a confissão pode autorizar a condenação do réu, pois encerra o caráter de rainha das provas, valendo por seu conteúdo lógico e não pelo lugar em que foi produzida - Revisão indeferida. (Revisão Criminal n. 846.662-3/0 - Bragança Paulista - 3º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Biasotti - 25.10.2007 - V.U. - Voto n. 8.872).

Não bastasse isso, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca. Nesse sentido:

"INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TACRSP: "Em se tratando de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder do agente implica em inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido". (RJDTACRIM 25/177).

A qualificadora da escalada está devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 141/144, e pelas alegações do acusado e das testemunhas, esclarecendo que para entrar o acusado pulou o muro do imóvel utilizando-se uma "casinha" ao lado deste muro; e o expert constatou que o muro tem dois metros de altura. E o crime é agravado porque o agente não se intimida diante de um obstáculo, demonstrando uma tendência maior em delinquir, como é o caso dos autos.

Neste sentido:

"O acesso ao local da subtração deve apresentar determinada dificuldade, a ponto de exigir esforço incomum, habilidade ou destreza para superá-la. Se para ingressar no recinto, mesmo através de uma janela ou saltando um muro, não for exigível desforço anormal, não se pode falar em escalada, como qualificadora do crime de furto." (Tratado de Direito Penal, parte especial, volume 3, 6ª Edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo, Editora Saraiva, 2010).

Afasto a tese defensiva para reconhecimento da tentativa. Isso porque a res foi retirada da esfera da disponibilidade da vítima, tanto assim que o acusado foi detido em outro local, havendo, pois, consumação do delito pela inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo.

A jurisprudência do STF e do STJ adotam a teoria da amotio (apprehensio), a qual exige, para a consumação, apenas a inversão da posse, ainda que por um breve período, sendo dispensável que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (STJ, 6ª Turma, REsp

1464153/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/11/2014.

O crime, portanto, restou consumado.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, hábil a comprovar a autoria e materialidade delitativa, a condenação do réu, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo, então, ao cálculo da pena.

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que a motivação do crime vem em seu desfavor, pois ele alegou que pretendia adquirir drogas com o produto do crime, o que revela especial gravidade, posto que acaba fomentando o tráfico de drogas através da prática do crime de furto. Tais circunstâncias justificam o aumento da pena base de 1/6, totalizando 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias multa. Na segunda fase: incide a atenuante da confissão, então a pena volta ao patamar mínimo. Por outro lado, incide a agravante da reincidência, e considerando que são seis condenações criminais transitadas em julgado cujas penas ainda não foram extintas (Processos nº 110405/2003, 0013046-39.2005, 0014089-79.2003, 7287/2007, 0010871-43.2003 e 0002354-73.2008, fls. 38/42), aumento a pena de metade, totalizando 03 anos de reclusão, e 15 dias multa. Na terceira fase: Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, fica fixada, em definitivo, a pena em 03 anos de reclusão e 15 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, pois o acusado é reincidente em crime contra o patrimônio, e estava em cumprimento de pena quando voltou a delinquir (fls. 28/42), o que justifica a fixação de um regime de pena mais gravoso, até porque demonstrou que as condenações anteriores não foram suficientes para ressocializá-lo. Denoto a efetiva necessidade de lhe aplicar maior rigor no regime de cumprimento de pena, buscando a efetiva prevenção e reparação do crime.

Ausentes os requisitos subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, em especial a reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até porque a medida é totalmente ineficaz para o caso do réu, que tem evidente personalidade voltada ao crime.

Nos termos do artigo 387, § único do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu, pois se faz necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Tal como já ressaltado, o réu é criminoso contumaz; solto, por certo voltará a praticar crimes. Há necessidade de se prevenir outras investidas do réu, mantendo-o encarcerado, pois neste caso resta evidente que se trata de um criminoso habitual, em especial diante da sua condição de rua e viciado em entorpecente, se envolvendo em crimes para sustentar o vício. No mais, a pena aplicada ao réu é relativamente elevada, e o regime de pena é o mais gravoso. Se solto, por certo tentará se furtar ao cumprimento desta pena, até porque não tem endereço fixo, o que justifica sua custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar VALDINEI BATISTA DOS SANTOS, qualificado as fls.24, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso, II do Código Penal às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se onde se encontra.

Em atenção ao disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, condeno os réus ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação da ré; d) expeça-se guia de execução penal; e) Intime-se a vítima.

Após, archive-se com baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA